

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-▽▣♣▲♠-008

제 목 공사성 외주수리 계약업체 적격 여부 확인 부적정

관계부서 ▽▣♣▲♠

조치부서 ▽▣♣▲♠

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 「국가계약법」 과 「계약관리규정」 에 따라 공공기관으로서 계약의 공정성과 투명성을 확보하기 위해 노력하고 있으며, ▽▣♣▲♠는 감사대상기간('22.01.01. ~ '23.12.31.) 동안 6건의 공사 수행과정에서 발전소 취수설비 정비를 위하여 [표 1]과 같이 특정업체와 수중·준설 작업 외주수리¹⁾ 수의계약을 체결하였다.

[표 1] ▽▣♣▲♠ 취수설비 수중·준설 작업 외주수리 수의계약 체결 내역

연번	수행 공사	착공일	준공일	계약업체	체결건수
1	'22년 ▽▣♣▲♠ 경상정비공사	'22.01.01.	'22.12.31.	◆◆◆◆	9건
2	▽▣ 1호기 계획예방정비공사	'21.11.01.	'25.01.01.	◆◆◆◆	5건
3	▽▣ 2호기 계획예방정비공사	'22.01.31.	'25.04.01.	◆◆◆◆	2건
4	▽▣ 4호기 계획예방정비공사	'22.11.01.	'23.02.24.	◆◆◆◆	2건
5	▽▣ 5호기 계획예방정비공사	'23.02.27.	'23.05.19.	◆◆◆◆	3건
6	'23년 ▽▣♣▲♠ 경상정비공사	'23.01.01.	'23.12.31.	◆◆◆◆	5건
총 합 계					26건

1) 수리가 요구되는 설비 또는 기기를 현장에서 자체설비로 수리, 가공, 제작 등이 불가능하여, 발주사의 공사통보서 등을 근거로 외부 전문업체와 수리, 가공, 제작 등 계약을 체결하여 시행하고 발주사로부터 실적에 따라 정산을 받는 일련의 활동

2. 판단기준

「외주수리(가공)업무 관리 철저 알림」(▽♣≡⊗★-517, '20.02.11.)과 「외주수리(가공) 및 장비임차 안전관리 철저 강조」(▽♣≡⊗★-923, '22.03.04.)에 따라 발전소 내에서 공사성 작업을 외주수리로 시행하는 경우에는 하도급공사 관리절차에 따라 관리하여야 한다.

「건설산업기본법」 제9조제1항에 따르면 건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 국토교통부장관에게 등록을 하여야 하고, 같은 법 제8조와 같은 법 시행령 제7조에서 구체적인 업종과 업무범위에 관하여 정하고 있다. 다만, 「건설산업기본법」 제9조 제1항 단서에서 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있다고 규정하고 있으며, 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사란 같은 법 시행령 제8조제1항제2호에 따르면 전문공사의 경우 공사예정금액²⁾이 1천5백만원 미만인 공사를 말한다. 이와 관련하여, 사규 「공사관리규정」 제54조제4호에서는 하도급공사 시행 시에 「건설산업기본법」 등 관계 법령에 따라 하도급 관련 규제요건을 준수하도록 정하고 있다.

또한, 「국가계약법」 제7조, 같은 법 시행령 제12조제1항제2호와 제32조에 따르면 다른 법령의 규정에 의하여 면허·등록 등을 요하거나 자격요건을 갖추어야 할 경우에는 당해 면허·등록 등을 받았거나 당해 자격요건에 적합한 자에 한하여 경쟁입찰에 참가하게 하여야 하며, 이를 수의계약 체결 시에 준용하도록 되어 있다. 이와 관련해서는, 사규 「계약관리규정」 제112조제1항에서 공사주관부서 또는 시공부서의 하도급공사 수의계약 의뢰 시에 「국가계약법 시행령」 제12조에 따른 계약상대자의 자격요건을 명

2) 국토교통부 전자민원 FAQ : 공사예정금액은 일반적으로 부가가치세액이 포함된 설계금액(추정가격+부가세+도급자 설치 관급자재)이 이에 해당함.

시하여 계약을 의뢰하도록 정하고 있으며, 같은 규정 제113조에 따르면 계약담당부서는 같은 규정 제112조의 규정에 의하여 계약의뢰시 제출된 내용을 검토하여 계약방법을 결정하여야 한다.

판단기준에 대한 전문자료 참고

□ 타기관 감사자료 참고사항

○ 제 목 : 건설업 무면허 업체 수의계약 부적정

○ 내 용 : 건설산업기본법 제9조(건설업 등록 등)에 따르면 건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 국토교통부장관에게 등록을 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있다고 규정하고 있으며, 동법 시행령 제8조(경미한 건설공사등) 제1항의 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사란 전문공사 기준 공사예정금액이 15백만원 미만인 공사를 말한다. 그런데도, 울산광역시 북구(○○과)에서는 무자격 업체의 견적서를 바탕으로 공사발주를 하였고, 공사예정금액 22백만원 미만으로 1인 수의계약은 가능하나 15백만원 이상은 전문공사업 면허가 있는 업체와 계약을 체결하여야 함에도 2건(35백만원)의 건설공사를 무면허업체와 수의계약을 체결한 사실이 있다. (시정·주의 요구) 관련자 주의조치 및 재발방지 교육 시행.

[' 23년도 울산광역시 북구 종합감사 결과보고(' 23.11.) 참고]

따라서, 발전소 취수설비 정비를 위해 수중·준설 작업을 공사성 외주수리로 시행할 때에 확인하여야 하는 계약상대자의 자격요건은 아래 [표 2]와 같으며,

[표 2] 수중·준설 작업 관련 전문공사업 면허(건설산업기본법 시행령 제7조 별표1)

건설업종	업무분야	업무내용	건설공사 예시
수중·준설 공사업	수중공사	수중에서 인원·장비 등으로 수중·해저의 시설물을 설치하거나 지장물을 해체하는 공사	수중암석파쇄공사·수중구조물의 설치 및 해체공사·계선부표 및 수중작업이 요구되는 항로표지설치공사, 수중구조물방식공사, 해저케이블공사, 투석공사 등
	준설공사	하천·항만 등의 물밑을 준설선 등의 장비를 활용하여 준설하는 공사	항만·항로·운하 및 하천의 준설공사 등

사업소 공사주관부서와 시공부서는 발전소 취수설비 수중·준설 작업 외 주수리에 대한 수의계약 의뢰 시에 부가가치세액 포함 설계금액이 1천5백만원 이상인 경우에는 계약상대자의 자격요건을 상기 건설업 면허 보유업체로 명시하여 의뢰하여야 했고, 계약담당부서 또한 해당 계약 의뢰에 따른 계약 체결 시에 계약상대자의 적격 여부에 대해 확인하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ▽▣♣♠♧에서 감사대상기간 동안 발전소 취수설비 정비를 위해 발주사의 공사통보서를 근거로 특정업체(◆◆◆◆)와 체결한 26건의 수중·준설 작업 외주수리 계약을 표본으로 점검한 결과, 부가가치세액 포함 설계금액이 1천5백만원 이상인 15건에 대해 「국가계약법 시행령」 제26조제1항제1호(소요시기 시급)을 사유로 수의계약을 체결하면서 현장부서와 기술부의 계약의뢰 시, 총무부의 계약체결 시에 [표 3]과 같이 계약업체의 보유업면허 등 적격 여부 확인을 누락한 사실이 확인되었다.

[표 3] 공사성 외주수리(취수설비 수중·준설 작업) 계약업체 적격 여부 확인 부적정 내역

(단위 : 천 원 / 부가세 별도)

연번	수행공사	계약내역	계약일자	계약금액	계약업체	적격 여부 확인
1	'22년 ▽▣♣♠♧경상정비공사	#6 Bar Screen 수중(잠수) 이물질 제거	'22.03.04.	18,810	◆◆◆◆	X
2		#4 CWP-A Gate 안착부 준설	'22.04.28.	31,937	◆◆◆◆	X
3		#5,6 Bar Screen 수중(잠수) 이물질 제거	'22.07.07.	18,810	◆◆◆◆	X
4		14/ #3,4 취수구 Bar Screen 전단부 준설	'22.08.23.	30,711	◆◆◆◆	X
5		#5,6 취수구 점검 및 준설	'22.08.24.	18,810	◆◆◆◆	X

연번	수행공사	계약내역	계약일자	계약금액	계약업체	적격 여부 확인
6	▽■ 1호기 계획예방정비공사	#1 CWP Stop Gate Guide Rail 준설	'22.01.11.	37,656	◆◆◆◆	X
7		#1 BAR Screen 이물질 및 전단 수중 어패류 준설	'22.04.22.	57,953	◆◆◆◆	X
8		#1 Bar Screen 이물질 및 전단 수중 어패류 준설	'22.10.17.	37,747	◆◆◆◆	X
9		(터빈) 14/#1 Bar-ScreenA,B 이물 질 및 전단 수중 어패류 준설	'23.04.17.	32,225	◆◆◆◆	X
10	▽■ 2호기 계획예방정비공사	#2 BarScreen 이물질 및 전단 수중 어패류 준설	'22.05.31.	62,745	◆◆◆◆	X
11		#2 CWP Stop Gate Guide Rail	'22.07.25.	37,656	◆◆◆◆	X
12	▽■ 4호기 계획예방정비공사	#4 취수구 해양퇴적물 준설	'22.12.21.	45,600	◆◆◆◆	X
13	▽■ 5호기 계획예방정비공사	#5 CWP 취수구역 수문 차단 작업	'23.03.02.	19,000	◆◆◆◆	X
14		#5 취수구 준설	'23.05.15.	46,932	◆◆◆◆	X
15	'23년 ▽■♣▲♠ 경상정비공사	(터빈) 14/ #3 TWS 정비 관련 수문 폐쇄	'23.05.17.	45,600	◆◆◆◆	X

자료 : 감사대상부서(▽■♣▲♠) 제출자료 재구성

관계부서 등 의견 ▽■♣▲♠는 공사성 외주수리 시행 시 계약업체 적격 여부 확인을 누락한 사실을 인정하였고, ▽■ 발전소 시운전부터 고객사와 작업을 수행하던 업체로서 Intake 설비 수중작업과 Stop Gate 설치작업 등 경험이 풍부하고 취수설비 구조를 잘 파악하고 있어 계약을 체결하였으며, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 업무처리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▽□♣▲♠장은

- ① 공사성 외주수리 계약업체의 적격 여부 확인업무를 부적정하게 처리한
관련자에게 주의 조치하시고,(주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하
시기 바랍니다.(시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
▽□♣▲♠	부장	TGE	기계1부장	'19.12.02.~'24.01.09.	외주수리 계약업체 적격 여부 확인 부적정	기조치 No.006
■○♣▲♠ (前▽□♣▲♠)	부장	ODH	기계2부장	'21.12.07.~'24.01.09.	외주수리 계약업체 적격 여부 확인 부적정	기조치 No.006
▽□♣▲♠	팀장	OBI	기계3팀장	'15.01.28.~현재	외주수리 계약업체 적격 여부 확인 부적정	기조치 No.006
▽□♣▲♠	대리	KFX	공무담당	'17.02.20.~현재	외주수리 계약업체 적격 여부 확인 부적정 No.009 해당	주의
▽□♣▲♠	대리	FUY	계약담당	'22.01.01.~'22.01.21. '22.09.30.~'24.01.30.	외주수리 계약업체 적격 여부 확인 부적정	주의
▽□♣▲♠	대리	CVR	계약담당	'22.01.22.~'22.09.29.	외주수리 계약업체 적격 여부 확인 부적정	주의